

עין משפט נר מצוה

גד א מיי פ"ה מהלכות פרה אלוהה הלכה ה:
גה ב מיי פ"ז מהלכות משיב"ט הלכה ג:
גו ג מיי שם הלכה ד:
גז ד מיי פרק יט מהלכות פסח"מ הלכה ג ולחומרא:
גה ה מיי שם פיר"ד הלכה ח:
גזו ו מיי פ"ב מהלכות מעילה הלכה ד:
ז מיי מיי פרק יט מהלכות אוכלין הלכה ו:
ח מיי פרק יט מהלכות פסח"מ הלכה ג:
ט מיי פ"ב מהלכות מעילה הלכה ד:
ס יב מיי פרק יט מהלכות פסח"מ הלכה ג:

תורה אור השלם

- ולשלמה בני תי לבב שלם לשמור מצותיך עדותיך וחקיך ולעשות חכל וקבוצת הדיןך אָשר חִבֵּרְתוּ:

ד"ה אב, כט, יט

הגהות הב"ח

(א) במשנה במוטות הראשוני יצאו חוץ לחומת: (ב) (ג) (ג) אמר רבי ירמיה נב חלל כי קמביעא ליה אליה דמיי: (ד) (ה) רש"י ד"ה צבאר דבר וכו' לא תלית מונח או בשר קדשי קדשים שוין אבילת אדם הפי"ד וחל"כ מה ימ"ה חל הני לשברים קיימא לא דלא אשכחן להו לפסול בלינה אלל או: (ו) ד"ה ושין וכו' הפנימיות שוין חשב וכו' על הקטנת אימורין. יצי דהא אכילת מונח: (ז) ד"ה לנה וכו' דקס"י:

גליון הש"ם

גמ' לא פסול טומאה ופסול יציאה. אט דנקיט פסול יציאה דלמ"ד פסול תורה צויתור ל"ש טומאה. וק"ל דחק נפשו מה דלמ"ד הני נפסל אחר זריקה שריפו בעורה מה פסול משכחת לה אס חין זו פסול לנה ולל נשאר קח פסול ויאל ומוילא וכו' נפסל ציליאלו דשריפתו בעורה: שם יציאה חוץ שתועיל בפרי"ש עין בירושלמי פרק ו דיומא הלכה ו:

ליקוטים

צריכין הכשר טומאה פסקום אהר. (פי ר"ן) דמה שסופו לטמא טומאה חמורה לא מניח אלא לענין זה והשבתיו לאי כאליו הוכשר במים וכאילו נגע בשוין אבל אין מניח לנשות שאין אוכל כאוכל. וכן מוכח בבבאים ס"ה טבול יום תדיר השורף הפה ופרים וכו' ופרין בשלמא ר"מ וכו' ומשני אין צריכין הכשר טומאה ממקום אהר. פי' נהי דהאי דסופו לטמא טומאה חמורה אין צריכין אכל בעי ומושי' אע"י המשתחל דלא חוי לאכילה שרוא חי לא מטמא. והשתא פליגי דר"מ סבר דמה שסופו לטמא טומאה חמורה מניח ליתשב אכילה, ורבנן סבירי דר"מ ופרים דראק מטמא ולא שיער המשתחל משום דאניו מניח ליתשב אוכל (מוס' ביק טו ע"ה): ויש כאן דעת אחרת לקצת המפרשים שהם סוברים דכל שסופו לטמא טומאה חמורה אע"פ שאינו אוכל, מטמא טומאת אוכלין כו'. וההיא דטבול יום יכו' פירושה כי אהא רב דימי אמר אמרי במעבא רצריכין הכשר טומאה ממקום אהר כלבו לרברי חכמים לא דאזר דבר. ורבי יבבמאל לא שריכא הכא, שאלו אין סופן לטמא טומאה חמורה כיון שאין

קד:

לֹא מַחֲשָׁבָה הוא דלֹא פסלָה אבֿל לִינָה פסלָה. תימנה דכריש הוילאו לו (וימנא דף מה). צעי רב פפא חישב צחפית קטרת מנה ת"ש הוסיף רבי עקיבא הקומץ והקטרת כו' מדפסיל טבול יוס פסולה ^[ח] נמי מלינה ומדפסלה לינה פסלה נמי מחשבה ולא דחי

כדכח וי"ל דהתם דנאכילת מונח מה לי מחשבה מה לי לינה אצל הכא צבאר פרים הנשרפין ^[ט] וחל"ת היכי פסלה מחשבה בקטרת הא תנן לעיל בפרק צ"ש (דף מב:) דקטרת ולצונה אין בהן משום פיגול וי"ל דנהי דכרת ליכא מחשבה מיהא פסלה מידי דהוה אחטאות הפנימיות לרבי שמעון דלמר צפ"ק (לעיל ד.) מודה היה רבי שמעון לפסול מק"ו משלל לשמו ובקטרת נמי אחי ג"ש דמלא מלא מונחה והתם הקשה בקוטרס אמאי הולך דלקדק מטבול יוס הוה ליה לאמאי מומנ' דמעילה (דף י.) דנהי דהלא הוכשרו ליפסל בטבול יוס ובמחוסר כיפורים וצלינה ומיך רבינו יצ"ל משום דההיא מיירי בקטרת דכל השנה דקתני קדש בכלי וההוא דמיקדש בכלי פסלה ציה לינה אצל התם בקטרת דיוס הכיפורים דעיקרה אינה בכלי אלא משום דלא אפשר כדלמר התם לעיל והא ^[י] אמרי' דלא מייפסלה צלינה אצל ההיא דרבי עקיבא משמע דמיירי בכל קטרת ועוד י"ל דההיא דמעילה איכא לדחוי מדרבנן וכן ^[יא] מחייבין עליה משום פיגול וטמא הוה אמינא מכת מדרות כמו ^[יב] אכל אוכלין טמאין ושמה משקין טמאין ושמה רביעית יין וננסן למקדש ושהה כדי אכילת פרס חיוב דהיינו מדרבנן דפסול גויה ^[יג]הוי דרבנן כדלמרין בפרק בתרא דיומא (דף פ:) אצל ההיא דר' עקיבא פשיטא דלורייתא ^[יד] מדפסל טבול יוס ע"י צירוף דאי מדרבנן לא הוה מחמירין ^[טו] נמי האי פסול על ידי צירוף וא"ת והיכי דייק מדפסיל טבול יוס פסלה נמי לינה והא משנימנה במתכסת נפסלת בטבול יוס ולינה לא פסלה עד שתנחן במתכה כדלמר פרק קמא דשבוטות (דף יב.) וי"ל דהא דנפסלת בטבול יוס ^[טז] היינו מדרבנן: **שיצא רובו במיעוט אבר**. פי' בקוטרס דמיציעא ליה לענין טמא ^[א] (פסחים פה:) אמרינן המוילא צבר פסח מחבורה לתצורה אינו חיוב עד שנית הולאה כמיצ ציה כשצת ופרין מממנ' כדכא דהיו סובלין אותם במוטות דקתי ראשונים מטמאין בגדים אחרונים אין מטמאין בגדים עד שיאלו אבר ^[ב] ואלו מטמאין בגדים ^[ג] רבי שמעון אומר ^[ד] אינן מטמאין עד שיוצת האור ברובן ניתך הבשר אין השורף מטמא בגדים: **גמ'** ^[ה]מאי בירה אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מקום יש בהר"ו הבית ובירה שמו ור"ל אמר כל הבית כולו קרוי בירה שנאמר (ואל) ^[ו]הבירה אשר הכינתי אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוא ^[ז] שלשה יבית הדרשני הן בית הדרשן גדול היה בעזרה ששם שורפין פסולי קדשי קדשים ואימורי קדשים קלים ופרים הנשרפין ושעירים הנשרפין שאירע בהן פסול קודם זריקה יבית הדרשן אחר היה בהר הבית ששם שורפין פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים שאירע בהן פסול אחר זריקה ובמצותן חוץ לשלש מחנות תני לוי שלשה בית הדרשני הן בית הדרשן גדול היה בעזרה ששם שורפין פסולי קדשי קדשים ואימורי קדשים קלים ופרים הנשרפים שאירע בהן פסול בין קודם זריקה בין לאחר זריקה ובית הדרשן אחר היה בהר הבית ששם שורפין פרים הנשרפין ושעירים הנשרפים שאירע בהן פסול ביציאתן ובמצותן חוץ לשלש מחנות בעי רבי ירמיה ^[א] לינה מהו שתועיל בפרים הנשרפים ובשעירים הנשרפים מי אמרינן כי מהניא לינה בבשר דבר אכילה אבל הני דלאו בני אכילה גינהו לא או דלמא לא שנא אמר רבא הא מילתא איבעיא ליה לאביי ^[ב] ופשטנא ליה מהא ה"ושוין ^[ג] שאם חישב באכילת פרים ובשריפתן שלא עשה כלום מאי לאו מדמחשבה לא פסלה לינה נמי לא פסלה ודלמא ^[ד] מחשבה הוא דלא פסלה אבל לינה פסלה תא שמע ^[ה] ופרים הנשרפים ושעירים הנשרפין מועלין בהן משהוקדשו נשחטו הוכשרו ליפסל יבטבול יום ובמחוסר כיפורים ^[ו]ובלינה מאי לאו לינת בשר לא לינת אימורין והא מדרקתני סיפא יכולין מועלין בהן בבית הדרשן עד שיותך הבשר מדסיפא בשר רישא נמי בשר מידי איריא סיפא בשר רישא אימורין תא שמע דתני לוי שאירע בהן פסול ביציאתן מאי לאו ^[ז] לינה ^[ח] לא ^[ט] פסול טומאה ופסול יציאה ^[י] בעי ר"א ^[יא] יציאה מהו שתועיל בפרים הנשרפים ושעירים הנשרפים מאי קמביעיא ליה א"ר ירמיה בר אבא ^[יב] אליבא דמ"ד ^[יג] עדיין לא הגיע זמנו ליצאת מי אמרינן ה"מ בשר דאין סופו ליצאת חובה ^[יד] אבל הני דסופן ליצאת חובה לא או דלמא ה"ג ^[יז] לא הגיע זמנו ליצאת ת"ש דתני לוי שאירע ^[יז] בו פסול ביציאתו מאי לאו פסול יציאה לא ^[יז] פסול טומאה ופסול לינה בעי רבי אלעזר פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים ^[יח] שיצא ^[יח] רובו במיעוט אבר מהו ^[יט] הך מיעוטא דאבר בתר רובא שדינן ליה והא לא נפקא ליה או דלמא בתר רובא דבהמה שדינן ^[כ] פשיטא דלא שבקינן רובא דבהמה ואוליגן בתר רובא דאברים ^[כא] אלא ^[כב] שיצא חציו ברוב אבר ^[כב] האי מיעוטא דאבר

טבול יום פרק שנים עשר זבחים

היו סובלין אוסו ^[א]. הנשרפין כמזותן במוטות ^[ב] לקמן יליף לה: **הראשונים**. בני אלם הנושאין במוט אותן שבראש האחד יוצאים ראשונים: **עד שיאלו**. האחרונים. בגמרא ^[קכ] יליף לה: **ניסך הצבאר**. דגמרה ^[כא] שריפתן אין המסייע שוב בהן מטמא בגדים אצל מקמי הכי כל המסייעין בשעת שריפה מטמאין בגדים. וכולה יליף בגמרא ^[דף קו:]: **גמ'** **ששם שורפים פסולי צבאר קדשי קדשים**. שמחילת אכילתן בעזרה ופסולי אימורים אפילו של קדשים קלים דהואיל והקטרת הכשירין בעזרה אף שריפת פסוליהן בעזרה כדליפנין בפסחים בפרק כל שעה (דף קד.) מנקדש צאש תשרף: **קודם זריקה**. שלא הגיע זמנו ^[ב] ללאת לפיכך נשרפין בעזרה: **אחר זריקה**. שהגיע זמנו ^[ב] ללאת לפיכך נשרפין חוץ לעזרה: **וכמלואם**. וכשהן נשרפין כמזותן שלא אירע בהן שום פסול: **נשרפין חוץ לג' מחנות**. כדליפנין בפירקין ^[קכ:] **צין לאחר זריקה**. הואיל ועדיין לא יאלו: **ציציאסן**. לאחר שיאלו: **מסו שסועיל**. לפוסלן אס לנו: **צבאר דבר אכילה**. ^[בא]עולה או אימורין שהן לאכילת מונח ^[בא] ^[א] אצל הני דלשריפה קיימי דלא אשכחן לה אלא או באכילת מונח דכדמיצ (שמות כג) לא ילין חלב חגי וגו' או באכילת אלם דכדמיצ (שם יב) לא תומירו וגו': **ושוין שאס חישב צו'**. ושוין ר"ש וחכמים שנחלקו בפרק צ"ש (לעיל גה.) אס פיגול נובח במטאות הפנימיות ^(ה) שאס חישב לאכול מבשר הפרים למחר או אס חישב בשחיטה על מנת לשורפן חוץ לג' מחנות למחר לא עשה כלום דמחשבת אכילה דצבאר שדרכו לאכול צעינן והני לאו דרכן לאכול וגבי שריפה נמי אע"ג דכי אורחיה חשיב אכילת מונח או אכילת אלם צעינן לפגול ומי"ד פיגול נוהג בפנימיים כגון אס חישב על הקטרת אימורים להקריצו ^[בא] למחר: **לינה נמי לא פסלה**. צבצרו ^[בא]. **(ט)** קס"ד דאי לינה פסלה מחשבת לינה נמי פסלה: **לינה אימורין**. דבמדי דהקטרה ודאי פסלה לינה: **עד שיוסף הצבאר**. דכל זמן שלא נעשית מלוקן מועלין בהן: **מדסיפא**. לענין מעילה צבאר איירי: **רישא נמי**. לענין ^[ב] לינה לענין צבאר קאמר: **דמיא**. כגון שיאלו לפני זריקת דמים שעדיין לא הגיע זמנן ללאת ^[בא]: **יוציאה מסו שסועיל**. לפוסלן אס יאלו מן העזרה לפני זריקת דמים: **מאי קמביעיא ליה**. אמאי מיפסול הני סופן ללאת: **א"ר ירמיה צר אצל**. כי קא מיציעא ליה אלינא דמאן דפסיל צבאר קדשים קלים שיאל דמיא זריקת דמים משום שרפיין לא הגיע זמנו ללאת בפרק כל המדיר (לעיל פט:) הכא מאי מ"י אמרינן הני מילי צבאר קדשים קלים דאין סופן חובה ללאת אצל הני שקופן ללאת ^[בא] חובה לא מיפסלי ציציאסן: **לא פסול טומאה ולינה**. דקאי ^[ב] הכא ומדחי ליה קאי הכא ומדחי ליה: **שיאל רובו אלא**. ומיעוט אחד מן האצברים משלים לרובא של צהמה ליציאתה: **מסו**. מי הוי יציאה ^[בא] לנמא את המתעסקין צהאלת רובן או ^[בא] לא הוי יציאה מי אמרינן שדי מיעוטא דצבאר ^[בא]

מיעוטא דאבר: ^[בא] שדינן ליה (בתה"י [ח] כתיב' נוסף מהו: ^[יז] אותן. את הנשרפין כל"ל (ש"מ: ^[ב] כתיב' במוטות להוציאן לבית שריפתן והספ"ד (ותיבתו לקמן יליף לה ליתא שם, וכו"ה כע"כ, ובעי"נ כשי"מ בא) צ"ל דגמרה (ש"מ: ^[בב] צ"ל זמנן (ש"מ: ^[בג] צ"ל כגון בשר עולה (ש"מ: ^[כד] מובח או בשר קדשי קדשים שוין לאכילת אדם. אבל הני דלשריפה קיימי לא מהני בהו לינה דלא אשכחן לה בו' כל"ל (ש"מכ"י, ונל"ק ומ"י דלא אשכחן לינה בו'ן: ^[כה] להקטירן (בתה"י, ש"מכ"י: ^[כו] בבשרן (בתה"י, ש"מכ"י: ^[כז] לענין לינה בבשר קאמר (ש"מ, וכתתה"י לענין לינת בשר קאמר: ^[כח] כשי"מ וכי"פ נוסף ופסול קודם זריקה דתני בה דשריפתה בעזרה בשאר פסולים מיירי ולא בפסול יוצא. והספ"ד ונ"ע ג' קה"י שהניס כשי"מ דמתח' קודם זריקה' צ"ל 'אחר זריקה' ומי"ש 'צבאר פסולים' ר"ל כפסול טמא. ומתוכן צוה לישב קושיית הגרע"א בגלג"ש ע"ש. אך כלומר כשי"פ אימא כלשון הש"ת: ^[כט] חובה לצאת (ש"מ בתה"י: ^[ל] קאי הכא כו' וקאי הכא (בתה"י: ^[לא] רובן במיעוט אבר. מיעוט אחד וכו' כל"ל (ש"מ, בתה"י: ^[לב] קאי יציאה ראם טמא שורפם בהר הבית כדתני לו או לא וכו' (בריי"ט ש"מ) ועי' מוס': ^[לג] או לאו יציאה היא דאמרינן שדי בו' כל"ל (ש"מ, בתה"י: ^[לד] דאבר שיצא לחוץ בתר בו' כל"ל (צ"ק: ^[לה] ססלה נמי לינה כל"ל (ב"ש, צ"ק: ^[לו] צ"ק מוסף קלן נהי דלינה פסלה בהו דלמא מחשבה בהו אפסלה בהו: ^[לז] צ"ל דהוי (ש"מ, צ"ק: ^[לב] וכן דהא דקתני סיפא דהייבין עליה בו' כל"ל (צ"ק: ^[לבא] צ"ל דמאורייתא (ב"ש: ^[בב] מחמירין כולי האי לפסול על ידי צירוף כל"ל (ב"ש: ^[בבא] צ"ל דלא (ב"ש: ^[בבא] ע

מסורת הש"ס

(א) פסחים פה: ת"כ אחר פרש' ה ה"ז, ירוש' יומא פ"ו ה"ז, (ב) יומא סו: מוספ' שם פ"ג ה"א, (ג) יומא ג. ירוש' פסחים פ"ו ה"ח, (ד) (לעיל לה.) עי' ירוש' יומא שם, (ה) מעילה ט. (לעיל לה: (ו) ירוש' שם, (ז) לעיל פט: (ח) חולין ע, (ט) (יבמות ויב' (י) (פ"ה ההוא דשבוטות דמחשבת, וע' בתו' יומא מת. ד"ה מדפסיל צבאר צבאר, (כ) עי' שבת צב. וברשי' ד"ה אבל מליאה.

מוסף רש"י

היו סובלין אותן במוטות. פרים הנשרפים כגון פר ושעיר ויח"כ ופר העלם דבר ופר כהן משיח, הנשרפין חוץ לג' מחנות (פסחים פה:) הבירה אשר הכינתי. אשר יוממנו לה מקום גזון (לרונה לצנוטה צו, דוד קאמר ליה לאאי קרא צדכיה הימים (יומא א.) פסולי קדשי קדשים. כגון מנחה ועולה וחשם שנטמאו או נשפך דמן, מנחה שלא נקטר קומתה, ואימורי קדשים קלים שנטמאו, דחוקא נטק הני שמחילין בתוך חומת העזרה, אצל שער פסולי קדשים קלים שאכילתן ככל העיר אף שריפתן אס נפסלו חוץ לעזרה קן, ויכי נמי מן נפלו עובדין (פסחים טח.) שורפן לפני הכירה הייתי חוץ לעזרה וסם היה בית דתמן לכן (פסחים כד.) ושרין. ר"ש וחכמים שנחלקו בפ' צ"ש, דרבנן אמרי פיגול טובא צברים השפירים ור"ש אמר כל שאינו על מונח מחילין כשלמים אין חיובין עליו משום פיגול, ושון שאס חישב צלחת מעבדות הסם לאכול מן הפרים למחר או לשורפן צבית העדן הנילמחו למחר לא עשה כלום, ומחשבת אכילה לא מהניא כהו, דצבאר שאין דרכו לאכול הוא, ומחשבת שריפה נמי לא, דלמחשבת אכילת מונח פסיד רחמנא. אצל שריפה לאו לשון אכילה הוא, ואע"ג דלמקמי בפירקין דלעיל חישב שמחילתו אס למחר פיגול, הני מילי דחשיב כלשון אכילה דקלוקן הסם (לעיל דה.) פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים. אין קדשי קדשים ואין כהן הסם להכניס והואיל דמן קובעין לפיגול אס חישב עליהן בשעת חשיפתן וכוין כהו הסם (ש"מכ"י, ונל"ק דהקטרה ודאי פסלה לינה: **עד שיוסף הצבאר**. דכל זמן שלא נעשית מלוקן מועלין בהן: **מדסיפא**. לענין מעילה צבאר איירי: **רישא נמי**. לענין ^[ב] לינה לענין צבאר קאמר: **דמיא**. כגון שיאלו לפני זריקת דמים שעדיין לא הגיע זמנן ללאת ^[בא]: **יוציאה מסו שסועיל**. לפוסלן אס יאלו מן העזרה לפני זריקת דמים: **מאי קמביעיא ליה**. אמאי מיפסול הני סופן ללאת: **א"ר ירמיה צר אצל**. כי קא מיציעא ליה אלינא דמאן דפסיל צבאר קדשים קלים שיאל דמיא זריקת דמים משום שריפיין לא הגיע זמנו ללאת בפרק כל המדיר (לעיל פט:) הכא מאי מ"י אמרינן הני מילי צבאר קדשים קלים דאין סופן חובה ללאת אצל הני שקופן ללאת ^[בא] חובה לא מיפסלי ציציאסן: **לא פסול טומאה ולינה**. דקאי ^[ב] הכא ומדחי ליה קאי הכא ומדחי ליה: **שיאל רובו אלא**. ומיעוט אחד מן האצברים משלים לרובא של צהמה ליציאתה: **מסו**. מי הוי יציאה ^[בא] לנמא את המתעסקין צהאלת רובן או ^[בא] לא הוי יציאה מי אמרינן שדי מיעוטא דצבאר ^[בא]

שינויי נוסחאות

[א] צ"ל אותן (ש"מ), וכו"ה בשנינות: ^[ב] שיצאו, יצאו אלו ואלו מטמאין בו' (ש"מכ"י, וכו"ה בשנינות): ^[ג] אומר אלו ואלו אינן מטמאין בגדים עד שיוצא האור בו' (ש"מכ"י, וכו"ה בשנינות): ^[ד] מ"ל בירושלמי (פרי"ד: ^[ה] כשי"מ וכי"פ נוסף אמר רב: ^[ו] ככל כתיב' וש"מ רבי אלעזר (ד' קט: ^[ז] ככל כתיב' לאמי. ועי' מוס': לעיל ג ע"א ד"ה אמר (דקט: ^[ח] תיבת דלמא נמתק, וי"ל לא (ש"מ, וכו"ה בחוס), וכתיב' לא דלמא: ^[ט] לאו פסול לינה כל"ל (ש"מכ"י: ^[י] כתיב' נוסף דילמא. ועי' רש"י ד"ה לא פסול בו': ^[יא] תיבת חובה דסבא דנפקומן ליתא צהמה"י דכ"י, והוספין כה"י עפי' פירוש כשי" (דקט: ועי' ש"מ: ^[יב] ר"ת הני נמי (יב"ב: ^[יג] שאירע בהן פסול ביציאתן כל"ל (ש"מכ"י, וכו"ה לעיל כסמון: ^[יד] שיצאו רובן כל"ל (ש"מ: ^[יז] כתיב' וד"ו רפ"צ מהו הך רובא דאבר בתר מיעוטא שדינן ליה ודא נפקא ליה וכו', וחל"כ מקיים ואוליגן בתר